

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4659/2533

บริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ดประเทศไทย  
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีสมโชคบริการ ที่ 1  
นายชัยยง ดีสมโชค ที่ 2

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 ทวิ, มาตรา 297

การบังคับคดีให้จำเลยและบริวารออกจากสถานบริการของโจทก์กับส่งมอบสถานบริการนั้น โจทก์สามารถที่จะร้องขอให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้ จึงยังไม่อาจออกหมายจับจำเลยกับบริวารมากักขังได้ ส่วนเรื่องการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการแก่โจทก์นั้นไม่มีวิธีอื่นใดที่โจทก์จะใช้บังคับได้ศาลจึงออกหมายจับจำเลยมากักขังไว้ได้.

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารย้ายออกจากสถานบริการของโจทก์ และส่งมอบสถานบริการพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการของโจทก์แก่โจทก์ในสภาพ เรียบร้อย

โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ ขอให้จับกุมจำเลยที่ ๒

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังจำเลยที่ ๒ และนายชัยกิจ ดีสมโชค บริวารจำเลยจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำบังคับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยที่ ๒ และนายชัยกิจ ดีสมโชค มาซึ่งไว้จนกว่าจะส่งมอบสถานบริการที่พิพาทพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการที่พิพาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองยังไม่ออกไปจากสถานบริการตามคำบังคับ และนายชัยกิจ ดีสมโชค ซึ่งเป็นบริวารของจำเลยทั้งสองก็ยังไม่ได้ออกไปจากสถานบริการด้วย แล้ววินิจฉัยว่าการบังคับคดีในเรื่องนี้มี ๒ ประการ คือให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากสถานบริการของโจทก์กับส่งมอบสถานบริการ และให้จำเลยทั้งสองกับบริวารส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากสถานบริการของโจทก์กับส่งมอบสถานบริการนั้น โจทก์สามารถที่จะร้องขอให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ ทวิ ได้ จึงยังไม่อาจออกหมายจับจำเลยกับบริวารมากักขังได้ ส่วนเรื่องการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการแก่โจทก์นั้น ไม่มีวิธีอื่นใดที่โจทก์จะใช้บังคับได้ ที่ศาลอุทธรณ์ให้ออกหมายจับจำเลยที่ ๒ และนายชัยกิจมากักขังไว้จึงชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยที่ ๒ และนายชัยกิจ ดีสมโชค มากักขังไว้จนกว่าจะส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการสถานบริการแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญศรี กอบบุญ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |